TERMO DE DECLARAÇÃO

ADIANTAMENTO DE VALORES – DEPÓSITO CAUÇÃO

[NOME DO LOCADOR/PROPRIETÁRIO], portador(a) da Cédula de Identidade RG nº XXX, inscrito(a) no CPF sob o nº XXX, residente e domiciliado(a) na Rua XXX, nº XXX, Cidade-UF, qualidade de proprietário do imóvel abaixo descrito, e a [NOME DA IMOBILIÁRIA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, com sede na Rua XXX, nº XXX, Cidade-UF, endereço eletrônico [E-MAIL ATUALIZADO DA IMOBILIÁRIA] na qualidade de administradora do imóvel localizado à [ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO], DECLARAM para todos os fins de direito, que em razão da ação de Despejo ajuizada para a retomada do imóvel (Processo: XXXXXX), o pagamento da caução exigido pelo art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, no valor de R$ XXX (XXX), será realizado pela NOX FIANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.579.012/0001-93, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 397, salas 01 e 02, Bairro Centro, Camboriú/SC, e-mail contato@noxfianca.com.br, site www.noxfianca.com, doravante denominada NOX FIANÇA, nos termos da Cláusula 7.7.2 do Termo e Condições Gerais dos Serviços da NOX FIANÇA, na conta bancária da imobiliária. Assim sendo, julgada a ação de Despejo, o PROPRIETÁRIO/IMOBILIÁRIA se comprometem solidariamente a restituir o valor da caução à NOX FIANÇA, com os devidos acréscimos legais correspondentes ao período em que esteve depositado em conta judicial, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da data do levantamento do alvará judicial. Para tanto, a imobiliária deverá entrar em contato com a NOX FIANÇA através do seu acesso da Plataforma, site www.noxfianca.com ou pelo e-mail contato@noxfianca.com.br.

Na hipótese do limite da fiança já ter sido atingido, o proprietário/imobiliária se compromete a pagar as custas judiciais para a expedição do alvará.

As Partes DECLARAM, ainda, que o presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, seus herdeiros e sucessores. Sendo tudo para o momento, firmam o presente na presença de 2 (duas) testemunhas, para completa eficácia do disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil.

[CIDADE, DATA]

_____	_____
LOCADOR/PROPRIETÁRIO	IMOBILIÁRIA
NOME DO LOCADOR[1]	RAZÃO SOCIAL DA IMOBILIÁRIA[2]
CPF nº XXXXXXXX	CNPJ nº XXXXXXXXXX

Testemunhas:

Nome:	Nome:
CPF nº	CPF nº

[1] Assinatura eletrônica com o relatório de certificação digital ou assinatura física com firma reconhecida, podendo ser assinado por procurador mediante a apresentação de procuração com poderes para tanto.

[2] Mesma exigência acima, assinado pelos sócios e/ou administradores, conforme definido no Contrato Social, ou procurador mediante a apresentação de procuração com poderes para tanto.